

1500213-82.2022.8.26.0608

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199111/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 26295429 -

DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2199111 - 04º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Augusto de Souza

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500213-82.2022.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500213-82.2022.8.26.0608

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199111/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 26295429 -

DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2199111 - 04º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Augusto de Souza

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

Vistos.

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra MARCELO AUGUSTO DE SOUZA, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal, já que, segundo a denúncia, no dia 22 de julho de 2022, por volta das 14h50, na rua José Bernardes Sobrinho, 2071, Jardim Aeroporto III, nesta cidade e comarca, o réu subtraiu, para si, mediante escalada, aproximadamente cinco quilos de fios de cobre e cabos de energia, ainda não avaliados, pertencentes à vítima Raquel Silvana de Mello.

Recebida a denúncia (fls. 96), o réu foi citado (fls. 104), apresentando resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 122).

Durante a instrução foram tomadas as declarações da vítima, ouvida uma testemunha comum e interrogado o acusado (fls. 154).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 157/163 e 168/178).

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

De fato, a materialidade do delito está comprovada pelos documentos de fls. 03/04, 25/26, 27/28, 108/113, 114/115 e 116/120, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Na delegacia, Marcelo permaneceu silente. Em audiência, confessou a prática do furto, afirmando que sempre passava defronte e via a casa fechada e, no dia dos fatos, estava sob efeito de cocaína e resolveu praticar o furto. Disse que arrancou os fios de cobre, colocou sob a camiseta e na rua, foi abordado pelos policiais militares.

Os policiais militares Edward dos Reis Silva Junior e Fernando César Pereira relataram que estavam em patrulhamento pela rua Jose Bernardes Sobrinho, no bairro Aeroporto III, nesta cidade, quando populares avisaram que viram um indivíduo pular o muro de uma residência e sair carregando uma camiseta, cor preta, em formado de bolsa, contendo fios diversos. Passaram a diligenciar pelas proximidades e lograram êxito na localização de tal indivíduo, o qual realmente estava carregando alguns fios de cobre diversos e um alicate. O acusado confessou que havia entrado na casa, pulando o muro e subtraiu alguns fios de cobre. Em contato com a vítima, ela confirmou ser a proprietária da casa e confirmou que a fiação foi arrancada, não havendo outros danos na residência. Em juízo, o policial Edward confirmou que Marcelo confessou a prática do furto.

A vítima Raquel contou que policiais militares contataram-na informando do furto. Disse que não houve outros danos na residência, que estava desocupada. Recebeu os fios de cobre na delegacia. Em audiência, acrescentou que ainda não fez a avaliação do valor que terá para reparar toda a fiação da casa.

De fato, a confissão judicial é elemento importantíssimo de prova e somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tenham o condão de retirar ou diminuir o seu valor. Nesse sentido: “A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).

Com efeito, a confissão também restou corroborada pelos relatos dos policiais militares, que informaram que Marcelo estava na posse de fios de cobre e um alicate e que confessou a prática do furto.

Ainda, o laudo pericial de fls. 116/120 constatou - Não havia vestígios de violência no acesso externo do imóvel. Tal acesso poderia ter ocorrido mediante escalada e não ter deixado marcas nítidas, uma vez que o muro frontal não era rebocado nem pintado - sendo possível visualizar pela imagem de fls. 118, que o muro e o portão do imóvel contam com menos de 2 metros de altura - bem como constatou- Internamente, foram constatados rompimentos em fios elétricos da residência, tanto nas caixas de passagem, quanto próximos dos bocais das lâmpadas. Esses rompimentos foram ocasionados por instrumento tipo alicate associados a esforço muscular.

Ainda, foi apreendido na posse de Marcelo um alicate da marca Gedore do tipo universal, sem modelo aparente, usado, cabo de plástico de cor laranja, apresentando extensão total de 21,2 centímetros e massa total aproximada de 382,19 gramas, o qual, “No estado em que se encontrava a peça de exame, ela era eficaz para ser utilizada como instrumento cortante, portanto, podiam ser empregadas na prática ou no auxílio da prática do delito em questão”, conforme periciado a fls. 108/113.

Por fim, de atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância não se cogita, eis que o Supremo Tribunal Federal, em geral, exige a presença dos seguintes requisitos para sua aplicação, quais sejam: ausência de periculosidade social da ação, mínima ofensividade da conduta, inexpressividade da lesão jurídica causada, além de baixa reprovação da conduta.

No presente caso, ainda que avaliados os fios em R\$ 125,00 (fls. 114), temos que Marcelo já contava com condenação definitiva por roubo e pendente por outro roubo, certo que foi advertido em audiência admonitória em 01 de dezembro de 2021, de forma que não se cogita de baixa reprovação da conduta e nem de mínima ofensividade.

Não bastasse, a vítima afirmou em audiência que terá que refazer toda a fiação da casa, o que só confirma o afastamento da inexpressividade da lesão jurídica que se pretende invocar. Neste sentido, a jurisprudência:

“PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II No caso sob exame, a conduta do paciente não pode ser considerada minimamente ofensiva, além de apresentar elevado grau de reprovabilidade. III Ademais, infere-se dos autos que o paciente dá

mostras de fazer das práticas criminosas o seu modus vivendi, uma vez que ostenta condenação e responde a várias ações penais pela prática de diversos crimes, o que denota reprovabilidade e ofensividade da conduta. IV Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática desses pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. V Ordem denegada" (HC 114702, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 publicado em 01-07-2013).

De rigor, então, na ausência de excludentes, a responsabilização penal do réu pelo furto qualificado mediante escalada, eis que sua autoria é certa e as provas são suficientes.

O réu conta com uma reincidência, por roubo circunstanciado. Conta com a atenuante da confissão.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo para o réu a pena-base em 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal. Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência "A confissão espontânea demonstra personalidade mais ajustada, a ponto de a pessoa reconhecer o erro e assumir suas consequências. O peso entre a confissão e a reincidência deve ser o mesmo, daí a possibilidade de haver a compensação" (ERESP 1.154.752, Ministro Relator Sebastião Reis Junior, Superior Tribunal de Justiça).

Ausentes causas de aumento e diminuição, eis que de tentativa não se cogita, já que o acusado foi abordado fora da residência, após vizinhos acionarem a Polícia Militar informando tê-lo visto sair da residência, certo que o policial Edward relatou, em audiência, que fizeram patrulhamento nas proximidades da casa, suficiente, pois, para caracterizar o furto consumado. Assim, fixo a pena de 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no piso mínimo, em definitiva, na ausência de outras modificadoras aplicáveis.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra MARCELO AUGUSTO DE SOUZA para o fim de CONDENÁ-LO à pena de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal.

O réu é reincidente, de modo que deverá iniciar o cumprimento da pena em REGIME SEMIABERTO, o qual reputo suficiente, não havendo se falar em triplo agravamento da pena pela reincidência, ao contrário do suscitado pelo Defensor Público, eis que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena é feita com observância das circunstâncias judiciais em conformidade com o que estabelece o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, não se confundindo com as circunstâncias agravantes da pena, devidamente previstas pelo legislador.

Tendo em vista que se encontra recolhido há quatro meses, sendo o crime praticado sem violência e grave ameaça, concedo-lhe o recurso em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura, com urgência.

Deixo de fixar indenização, eis que não foram orçados os valores a serem gastos para reparação da fiação, nada obstando futura ação reparatória no Juízo Cível.

Destrua-se o alicate apreendido.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA